

Размещенный документ является информационным образцом и не является публичной офертой в соответствии с п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размещение образца не является предложением заключить договор купли-продажи земельного участка и не влечет обязанности Продавца заключить договор на условиях, содержащихся в образце. Окончательные условия договора, включая предмет, цену, порядок и сроки оплаты, определяются сторонами индивидуально при заключении договора.

ДОГОВОР № ИТК

купи-продажи земельного участка в КП «АВИАТОР»

г. Самара

«___» _____ 2026 г.

Акционерное общество «Инфо-Телеком», в лице Генерального директора Давыдова Станислава Андреевича, действующего на основании Устава и Решения от 07 мая 2026 г., именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гражданин(ка) _____, _____ года рождения, паспорт: _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

1.1. «КП АВИАТОР» — используемое Сторонами обозначение территории, организованной малоэтажной жилой застройки, в пределах которой расположен Земельный участок. Указанное обозначение используется исключительно для идентификации территории размещения Земельного участка и не означает признания «КП АВИАТОР» самостоятельным объектом недвижимости, населенным пунктом, муниципальным образованием либо иным самостоятельным объектом гражданских прав.

1.2. «Организатор проекта» — Акционерное общество «Инфо-Телеком», если иное прямо не установлено Соглашением об участии собственника.

1.3. «Обслуживающая организация» — Акционерное общество «Инфо-Телеком», либо иное лицо, определенное Организатором проекта/в установленном Соглашением порядке для обслуживания имущества и территории КП АВИАТОР.

1.4. «Соглашение об участии» — соглашение об участии собственника земельного участка в создании, развитии, благоустройстве и эксплуатации КП АВИАТОР, заключаемое Покупателем одновременно с настоящим Договором. Соглашение является самостоятельным гражданско-правовым договором и регулирует отношения Покупателя с Организатором проекта по эксплуатации имущества общего пользования, развитию инфраструктуры и соблюдению архитектурного регламента.

1.5. «Объекты общего пользования» — автомобильные дороги, наружное освещение, инженерные сети, сети водоснабжения, газоснабжения и связи, общественные парковки, спортивные и детские площадки, прогулочные и рекреационные зоны, озеленение, системы видеонаблюдения, въездная группа, КПП и иные объекты, предназначенные для обслуживания территории КП АВИАТОР, в том числе объекты, принадлежащие Организатору проекта либо переданные им иному лицу в установленном порядке.

1.6. «Ежемесячные платежи» — платежи за обслуживание КП АВИАТОР, не являющиеся частью цены Земельного участка.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить земельный участок со следующими характеристиками: земельный участок № ___, площадью ___ кв. м, кадастровый номер 63:26:_____:_____, категория земель — земли населенных пунктов, вид разрешенного использования — _____, адрес: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, массив южнее 5 км пос. Власть Труда, территория жилой массив «Авиатор», участок № ____.

2.2. Право собственности Продавца подтверждается сведениями ЕГРН и правоустанавливающими документами.

2.3. Предметом настоящего Договора является исключительно Земельный участок. Продавец не принимает на себя обязательств по строительству индивидуального жилого дома либо иных объектов капитального строительства на Земельном участке.

2.4. Покупатель подтверждает, что до подписания настоящего Договора ознакомился с характеристиками Земельного участка, его местоположением, границами, рельефом, подъездными путями, существующей инфраструктурой, условиями застройки и документами, указанными в настоящем Договоре и приложениях к нему.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ УЧАСТКА В КП «АВИАТОР»

3.1. Покупатель подтверждает, что приобретает Земельный участок с учетом его расположения на территории КП АВИАТОР и наличия объектов общего пользования и инфраструктуры.

3.2. Покупатель подтверждает, что до заключения настоящего Договора ему предоставлена возможность ознакомиться с Соглашением об участии, перечнем базовых услуг, перечнем объектов общего пользования и Архитектурным регламентом.

3.3. Покупатель осознает и принимает, что эксплуатация объектов общего пользования, содержание территории и развитие инфраструктуры требуют постоянного финансирования и что соответствующие расходы не входят в цену Земельного участка.

3.4. Покупатель обязуется следовать рекомендациям, указанным в архитектурном регламенте, соблюдать правила благоустройства, правила проведения строительных работ и иные документы, являющиеся приложениями к Соглашению об участии.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ

4.1. Одновременно с подписанием настоящего Договора Покупатель обязан подписать с Организатором проекта Соглашение об участии собственника земельного участка в создании, развитии, благоустройстве и эксплуатации КП «АВИАТОР».

4.2. Соглашение об участии заключается как самостоятельный договор и действует независимо от настоящего Договора. При этом обязанность Покупателя заключить Соглашение является существенным условием настоящего Договора и прямо принята Покупателем.

4.3. Покупатель подтверждает, что до подписания настоящего Договора ознакомлен с текстом Соглашения об участии, размером платежей на дату заключения настоящего Договора, порядком их индексации, перечнем базовых услуг, объектами общего пользования и Архитектурным регламентом.

4.4. Не подписание Покупателем Соглашения об участии в срок, установленный п. 4.1 настоящего Договора, признается нарушением существенной обязанности Покупателя и предоставляет Продавцу право приостановить исполнение своих обязательств по государственной регистрации и передаче Земельного участка до устранения нарушения, а при не устранении нарушения — воспользоваться предусмотренными законом и настоящим Договором способами защиты.

4.5. Покупатель не вправе ссылаться на отсутствие у него информации о необходимости заключения Соглашения об участии, размерах платежей и наличии объектов общего пользования, поскольку

соответствующие сведения раскрыты ему до подписания настоящего Договора и подтверждаются его подписью под настоящим Договором и Соглашением.

5. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

5.1. С даты государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок Покупатель принимает на себя обязанность самостоятельно и своевременно оплачивать предусмотренные Соглашением ежемесячные платежи.

5.2. Собственник уплачивает ежемесячный платеж за обслуживание КП «АВИАТОР», определяемый в соответствии с Приложение № 1 к Соглашению и состоящий из постоянной и переменной части.

5.3. Ежемесячные платежи не являются частью цены Земельного участка, платой за его приобретение либо платой за переход права собственности.

5.4. Обязанность по внесению ежемесячных платежей не зависит от фактического проживания Покупателя на Земельном участке, наличия или отсутствия жилого дома, фактического использования отдельных объектов инфраструктуры или временного отсутствия Покупателя.

5.5. Инфраструктурный платеж предназначен для финансирования создания, развития и благоустройства объектов инфраструктуры, включая дороги, освещение, благоустройство, инженерные сети, спортивные и детские объекты, пляжную и рекреационную инфраструктуру, охрану, видеонаблюдение и иные мероприятия по развитию КП АВИАТОР.

6. ИНДЕКСАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЕЖЕЙ

6.1. Стоимость базовых услуг ежегодно индексируется в порядке, предусмотренном Соглашением об участии, с учетом индекса потребительских цен по данным Росстата по отношению к предыдущему календарному году.

6.2. В случаях, прямо предусмотренных Соглашением об участии, стоимость базовых услуг может быть изменена в большей степени, чем индекс потребительских цен, в связи с изменением тарифов и цен привлеченных организаций, законодательства, стоимости материалов и оборудования, тарифов на энергоносители, минимального размера оплаты труда, а также строительством и вводом в эксплуатацию инженерных сетей и объектов общего пользования.

6.3. Изменение платежей не изменяет цену Земельного участка и не является изменением настоящего Договора купли-продажи.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

7.1. Продавец обязан передать Земельный участок свободным от прав третьих лиц и правопритязаний, за исключением ограничений и обременений, указанных в настоящем Договоре и сведениях ЕГРН.

7.2. Продавец обязан подготовить документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности, в пределах своих обязанностей.

7.3. Продавец вправе приостановить подачу документов на государственную регистрацию перехода права собственности до исполнения Покупателем обязательств, прямо связанных с подготовкой сделки и предусмотренных настоящим Договором, в том числе обязательства по подписанию Соглашения об участии, если это необходимо для исполнения согласованной Сторонами конструкции сделки.

7.4. Продавец не отвечает за качество, объем и сроки оказания услуг по Соглашению об участии, если такие услуги оказывает Обслуживающая организация, поскольку соответствующие отношения регулируются отдельным договором.

8. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

8.1. Оплатить цену Земельного участка в порядке и сроки, установленные разделом 9 настоящего Договора.

8.2. Оплатить расходы по государственной регистрации перехода права собственности.

8.3. Заключение Соглашения об участии одновременно с настоящим Договором.

8.4. После государственной регистрации перехода права собственности своевременно оплачивать ежемесячные платежи.

8.5. Следовать рекомендациям Архитектурного регламента, соблюдать правила благоустройства и требования к проведению строительных работ.

8.6. Не совершать действий, способных привести к повреждению объектов общего пользования и инженерной инфраструктуры.

8.7. При последующем отчуждении Земельного участка письменно уведомить приобретателя о наличии Соглашения об участии, обязанностях по ежемесячным платежам, правилах КП АВИАТОР и необходимости заключения новым собственником соответствующего соглашения.

8.8. Покупатель подтверждает, что приобретает Земельный участок с учетом его расположения на территории КП «АВИАТОР», формируемой как территория малоэтажной жилой застройки с единой архитектурной и благоустроительной концепцией, и добровольно принимает на себя обязанность при строительстве, реконструкции, изменении внешнего облика расположенных на Земельном участке объектов, устройстве ограждений и благоустройстве Земельного участка соблюдать обязательные требования Архитектурного регламента КП «АВИАТОР», являющегося приложением к Соглашению об участии.

К таким требованиям могут относиться, в том числе, требования к допустимой цветовой гамме фасадов и кровель, материалам и внешнему виду фасадных ограждений, ворот и калиток, размещению наружного инженерного оборудования, а также запреты на применение отдельных материалов, цветов и архитектурных решений, прямо предусмотренные Архитектурным регламентом.

Покупатель подтверждает, что указанные требования являются дополнительными гражданско-правовыми обязательствами, добровольно принятыми им при приобретении Земельного участка, направлены на сохранение единого архитектурного облика территории КП «АВИАТОР» и применяются постольку, поскольку не противоречат обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, градостроительным регламентам и иным обязательным нормам.

9. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

9.1. Цена Земельного участка составляет _____ (_____) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

9.2. Цена Земельного участка является окончательной и не включает ежемесячные платежи, коммунальные платежи, расходы на строительство и иные расходы Покупателя по Соглашению об участии.

9.3. Покупатель перечисляет цену Земельного участка на расчетный счет Продавца в день подписания настоящего Договора, если иной порядок не установлен Сторонами в письменной форме.

9.4. Датой исполнения обязанности по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

9.5. При нарушении срока оплаты Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях и порядке, допускаемых законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

10. ПЕРЕДАЧА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

10.1. Передача Земельного участка осуществляется по Акту приема-передачи после полной оплаты его цены, если иной порядок письменно не согласован Сторонами.

10.2. Право собственности на Земельный участок переходит к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности.

10.3. Риск случайной гибели или повреждения Земельного участка переходит в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом момента передачи и перехода права собственности.

10.4. Стороны обязуются совершить необходимые действия для государственной регистрации перехода права собственности в течение 5 календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи, при условии исполнения Покупателем предусмотренных Договором предварительных обязанностей.

10.5. Государственную пошлину и иные расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности, несет Покупатель, если иное не установлено законом.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.2. За нарушение Покупателем обязанности по подписанию Соглашения об участии Продавец вправе потребовать возмещения документально подтвержденных убытков, причиненных таким нарушением.

11.3. За нарушение сроков оплаты цены Земельного участка Продавец вправе воспользоваться предусмотренными законом способами защиты, включая взыскание задолженности, убытков и отказ от исполнения Договора в предусмотренных случаях.

11.4. Ответственность Покупателя за просрочку ежемесячных платежей и иных платежей по Соглашению определяется непосредственно Соглашением об участии.

11.5. Продавец не является надлежащим ответчиком по требованиям, вытекающим исключительно из ненадлежащего оказания услуг по Соглашению об участии третьим лицом, если иное прямо не предусмотрено законом или отдельным договором.

12. ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ОТЧУЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

12.1. При последующей продаже, дарении или ином отчуждении Земельного участка Покупатель обязан сообщить приобретателю о расположении участка в КП АВИАТОР и наличии Соглашения об участии.

12.2. Покупатель обязан до или одновременно с заключением договора отчуждения передать приобретателю копию Соглашения об участии, Архитектурного регламента и действующего перечня базовых услуг.

12.3. Покупатель обязан обеспечить уведомление нового собственника о необходимости заключения нового соглашения с Организатором проекта. Условия о порядке перехода/прекращения обязательств определяются соответствующим соглашением с учетом законодательства Российской Федерации.

12.4. Покупатель не освобождается от собственных обязательств перед Организатором проекта вследствие отчуждения Земельного участка до момента прекращения соответствующих обязательств в установленном порядке.

13. ЗАВЕРЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ

13.1. Покупатель подтверждает, что действует добровольно, понимает правовые и экономические последствия заключения настоящего Договора и Соглашения об участии.

13.2. Покупатель подтверждает получение до подписания Договора информации о размере ежемесячных платежей на дату заключения Договора и механизме их последующего изменения.

13.3. Покупатель подтверждает, что ему известно о наличии и составе объектов общего пользования и инфраструктуры КП АВИАТОР.

13.4. Покупатель подтверждает отсутствие возражений против обязанности заключить Соглашение об участии и оплачивать предусмотренные им платежи.

14. СПОРЫ

14.1. Споры разрешаются в претензионном порядке, если такой порядок применим.

14.2. Срок ответа на претензию — 10 рабочих дней с даты ее получения.

14.3. При недостижении соглашения спор подлежит разрешению компетентным судом в соответствии с правилами подсудности, установленными законодательством Российской Федерации.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

15.2. В части отношений между Покупателем и Организатором проекта по эксплуатации объектов общего пользования и оплате соответствующих услуг применяется Соглашение об участии.

15.3. Если отдельное положение настоящего Договора будет признано недействительным, это не влечет недействительности остальных положений.

15.4. Все изменения настоящего Договора оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами, если иная форма не предусмотрена законом.

15.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 — Акт приема-передачи земельного участка.

18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:

АО «Инфо-Телеком»

ОГРН 1046300472701, ИНН 6315373543, КПП 631501001

443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корп. 2

р/с 40702810718960000661

Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Генеральный директор _____ С.А. Давыдов

Покупатель:

Ф.И.О. _____

Паспорт: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Е-mail: _____

Подпись: _____